

1501360-93.2019.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... relativa, com o afastamento do "tráfico-privilegiado", com a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 190/193 pleiteou, em síntese, pela absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, ou o lançamento da pena-base no piso, constatada a atenuante da menoridade, e o "tráfico-privilegiado" em toda a sua extensão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501360-93.2019.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501360-93.2019.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2326505/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8458735 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 26139/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2326505 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 26139/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2326505 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 26139/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2326505 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 26139/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2326505 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 26139/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2326505 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 26139/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR ELIAS ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado João Vitor Elias Alves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia o acusado, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 13h, na

rua Primeiro de Agosto, Praça Rui Barbosa, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com 10 porções ou 26,3 gramas de maconha, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 15/18), laudo da mídia (fls. 73/78) e laudo definitivo (fls. 194/197).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 34/36), foi concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 63/64 e 79 (aditamento), foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 86), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 110/111).

Na decisão de fls. 116/117, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls.

140/142 foi ouvido o PM Marcelo Vanderlei Barreira.

Às fls. 153, foi homologada a desistência de oitiva da testemunha de defesa Vânia.

Na audiência em continuação de fls. 166/168, foi ouvido o PM Diogo Amaral Pereira.

Às fls. 174/175, foi decretada a revelia do acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 178/186 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e da personalidade perniciosa, constatando-se a menoridade relativa, com o afastamento do "tráfico-privilegiado", com a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 190/193 pleiteou, em síntese, pela absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, ou o lançamento da pena-base no piso, constatada a atenuante da menoridade, e o "tráfico-privilegiado" em toda a sua extensão, fixando-se o regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritivas, reconhecendo-se a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 13), laudo de constatação preliminar (fls. 15/18), laudo da mídia (fls. 73/78) e laudo definitivo (fls. 194/197).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Marcelo Barreira e Diogo Pereira, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disseram que estavam em patrulhamento, quando foram informados acerca do tráfico de droga na praça Rui Barbosa, atrás de um ponto de táxi, sendo informadas as vestes e características físicas do traficante. Afirmaram que, em diligências ao local, flagraram o réu, sentado num banco da praça. Relataram que, durante a abordagem, debaixo da perna delem havia uma 'latinha de bala', com quatro porções de maconha. Esclareceram que, no bolso direito da calça, havia 105 reais, em notas diversas. Mencionaram que, atrás do banco onde ele estava, havia uma sacola, com mais seis porções idênticas àquelas encontradas na lata.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado João Vitor Elias Alves, apenas durante o inquisitivo (fls. 09), negou a prática do tráfico de drogas. Em resumo, disse que tinha alguns baseados numa 'latinha' para seu uso próprio. Afirmou que os policiais o abordaram na praça, ocasião em que foi algemado e levado para o hotel, onde revistaram seu quarto. Informou que o dinheiro encontrado lhe foi dado por sua mãe. Esclareceu que a 'sacolinha' encontrada não lhe pertencia. Mencionou que, 'às vezes, vende "um Beck" por R\$ 5,00 reais'.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Com efeito, os policiais disseram que foram informados de que o acusado, efetivamente, praticava o comércio espúrio na praça Rui Barbosa.

Após a abordagem, foram encontradas notas diversas com o acusado (totalizando R\$ 105,00, sem que a procedência fosse delineada), e mais entorpecentes - da mesma natureza - atrás de um banco onde foi abordado.

Em acréscimo, há prova pericial (com imagens), pelas quais o acusado foi filmado no local, efetivamente entregando algo esverdeado a alguém (maconha), recebendo montante para tanto (fls. 73/77).

Portanto, a forma de apreensão da droga, parte em uma lata e o restante em uma sacola, atrás do banco, e ainda a quantidade (montante que não serviria para consumo imediato), denotam que o tráfico era realmente praticado, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de consumo pessoal.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

De outro lado, a natureza (maconha) e quantidade total (cerca de 26,30g), não ultrapassam os limites da pena-base.

Deste modo, a reprimenda deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado possui a "menoridade relativa" em seu favor.

Contudo, face a Súmula nº 231 do STJ sem incidência na reprimenda.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, poucos dias após os fatos (mais precisamente em 13/11/2019) e,

inclusive no mesmo local, o acusado voltou a traficar, sendo que em tal feito (nº 1517372-05.2019.8.26.0071, fls. 97/99), já possui condenação em seu desfavor). O crime posterior serve para obstar a benesse.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Se no interregno entre a prática de um delito de tráfico e a correspondente sentença condenatória o acusado vem a cometer outro delito da mesma ou de natureza diversa, indicando a "dedicação às atividades criminosas", poderá o julgador afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, instituto reservado para aqueles em que o tráfico se afigura como um evento isolado em suas vidas. 2. In casu, no momento da prolação da sentença condenatória, o magistrado a quo ressaltou que o réu já cumpria pena por tráfico e exploração de jogos de azar, delitos os quais, embora se refiram a fatos posteriores aos ora versados, servem para o fim de negar o reconhecimento do privilégio.

(...)

(STJ, 6ª Turma, HC nº 408.674 - SP, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28/11/2017)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado.

Ocorre que o regime mais gravoso é o único apto para prevenir novas condutas, e, principalmente, possibilitar a almejada ressocialização, visto que, como visto, o acusado voltou a traficar apenas dias depois.

No aspecto:

Ementa: Apelação das Defesas - Tráfico de Drogas - Preliminares - Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito - Existência de fundada suspeita a justificar a atuação dos policiais militares - Natureza permanente do delito - Não há ilegalidade na inexistência de proposta de transação penal - Tráfico de entorpecentes, delito de extremo potencial ofensivo - Preliminares rejeitadas - Mérito - Provas suficientes à condenação - Réus presos em flagrante - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de porções de maconha, cocaína e crack - Admissão do acusado Adriano acerca da sua atuação no comércio de entorpecentes - Negativa do corréu César Augusto isolada do contexto probatório - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes pertenciam aos acusados e eram destinados ao consumo de terceiros - Penas-base corretamente fixadas acima do mínimo legal, ante o alto poder deletério da cocaína e do crack - Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida quanto a ambos os acusados - Compensação integral entre a recidiva e atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado Adriano adequada - Impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quanto ao corréu César Augusto, haja vista a sua negativa judicial - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/200, em razão da recalcitrância criminal - Pena de multa que guarda relação com a gravidade do delito em questão e não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - Impossibilidade de regime prisional mais brando - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Óbice à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Regime fechado compatível com a conduta - Detração penal - Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução - Prisões cautelares mantidas por decisão fundamentada - Recursos de apelação desprovidos.

(TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500020-37.2022.8.26.0618, relator Des. César Augusto Andrade de Castro, julgado em 16/09/2022, g.n.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, CONDENO o réu JOÃO VITOR ELIAS ALVES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao feito em liberdade, e nesta condição deve permanecer, pela inexistência dos pressupostos, fundamentos e requisitos da prisão preventiva, especialmente a contemporaneidade.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto à caixa de mentos e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA